

시정 요구

1. 제 목: 국유재산 대부료 및 매각대금 연체관리 불철저
2. 소관부점: 강원지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

강원지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제34조 제1항 제7호에 따르면 대부받는 자가 납부기한까지 대부료를 내지 아니한 경우 대부계약을 해지할 수 있다고 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제20조 제2항 및 제7항에 따르면 대부료 연체에 따른 납부최고에도 불구하고 대부료 및 연체료를 납부하지 않아 해당 대부료의 최초 대부료 납부기한을 6개월 이상 경과하는 경우에는 대부계약을 해지하여야 한다고 되어 있으며

다만, [표 13]과 같이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 부점장 승인을 받아 그에 대한 기록을 전자적으로 보존한 경우에는 해지를 보류할 수 있으나, 제2항 제3호 및 제4호의 경우에는 부점장 승인일로부터 최장 1년까지만 보류할 수 있다고 되어 있다.

[표 13] 대부계약 해지 보류 사유 및 기한

구 분	보류 사유	보류 기한
1호	연체자가 지방자치단체 또는 공공기관인 경우	제한 없음
2호	담보설정 등 이행보증조치가 확보된 경우	제한 없음
3호	연체금의 30% 이상을 변제한 경우	최장 1년
4호	연간 대부료 원금이 30만원 미만인 경우	최장 1년
5호	기타 이행확보, 국익 등의 사유로 보류가 필요한 경우	제한 없음

또한, 세칙 제52조 제1항 제1호에 따르면 국유재산의 매수자가 매각대금을 체납한 경우 그 계약을 해제할 수 있다고 되어 있고

같은 조 제2항에 따르면 제1항에도 불구하고 매수자가 납부보장책을 제시하고 이에 타당성이 인정되거나, 계약을 해제하는 것이 국가에 현저하게 불리하다고 인정되는 경우 그 계약을 해제하지 아니할 수 있으며, 이 경우 매각대금이 12개월을 초과하여 체납된 경우에는 그 사유를 명시하여 부점장의 승인을 받아야 한다고 되어 있다.

따라서, 재산관리 담당자는 국유재산의 대부료 또는 매각대금이 장기간 연체된 경우 그 계약을 해지·해제하거나 특별한 사유가 있는 경우 해지·해제보류 승인을 받는 등 적절하게 조치하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 강원지역본부 소관 국유재산 대부료 및 매각대금의 연체관리 적정성을 점검²⁷⁾한 결과

‘강원특별자치도 □□시 □□동 000-0(답, 166㎡)’ 소재 국유재산의 경우 피대부자 (주)◆◆◆◆◆가 2022. 3. 11.부터 대부료를 연체²⁸⁾하여 감사일 현재 연체 발생일로부터 약 37개월이 경과하였는데도 대부계약을 해지하거나 해지보류 승인을 받지 않고 있었으며

‘강원특별자치도 □□군 □□읍 □□리 000-0(대, 128㎡)’ 소재 국유재산의 경우 매수자 ■■■■가 2022. 7. 27. 매매계약 보증금만 납부하고, 감사일 현재까지 약 32개월 이상 매각잔대금을 납부하지 않고 있는데도²⁹⁾ 매매계약을 해제하거나 해제보류 승인을 받지 않고 있는 등

[표 14] 및 [별지 6] “대부료 및 매각대금 연체관리 불철저 명세”와 같이 대부료 또는 매각대금이 장기간 연체되었는데도 계약을 해지·해제하거나 해지·해제보류 승인을 받지 않은 560건(대부계약 548건, 매매계약 12건)이 확인되었다.

27) (대부계약) 대부료가 연체된 대부계약 총 1,200건 중 연체기간이 6개월 이상이며, 계약자별 대부료 연체원금 합계액이 1만 원 이상인 668건 점검
(매매계약) 매각대금이 연체된 매매계약 총 27건 중 연체기간이 12개월 이상이며, 계약자별 매각대금 연체원금 합계액이 1만 원 이상인 12건 점검

28) 1년차 대부료(2,327,320원 중 581,830원 연체), 2년차 대부료(2,327,320원 전액), 3년차 대부료(2,474,230원 전액) 및 4년차 대부료(2,333,960원 전액) 총 7,717,340원 연체

29) 매매계약금액 75,392,000원 중 2022. 07. 27. 계약금 7,539,200원만 납부하고 매각잔대금(분납(1~5회차)) 56,545,000원 연체

[표 14] 대부료 및 매각대금 연체관리 불철저 현황

(단위: 계약건수, 천 원)

구 분	합 계		연체기간					
			6개월 이상 1년 미만		1년 이상 5년 미만		5년 이상	
	건수	금액*	건수	금액	건수	금액	건수	금액

“기재 생략”

* 대부 및 매매계약 별 연체원금 합계 기준

[소관부점 의견] 강원지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 국유재산 대부료 및 매각대금 연체관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

강원지역본부 본부장은 국유재산의 대부료 또는 매각대금이 장기간 연체된 560건에 대하여 그 계약의 해지·해제 또는 해지·해제보류 승인 등의 조치를 하고, 앞으로 국유재산 대부료 및 매각대금 연체채권 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)